

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7443/2537

นาย สว ย แก้ว สุข กับพวก
ผู้ว่าราชการจังหวัด ชัยนาท ใน ฐานะ
ประธาน คณะกรรมการ

โจทก์

จำเลย

จัด รูป ที่ดิน จังหวัด ชัยนาท กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55

พ.ร.บ.จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2517 มาตรา 30, มาตรา 33, มาตรา 34,
มาตรา 38

ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 มาตรา 33 และ 34 ผู้มีส่วนได้เสียต้องคัดค้านเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินต่อคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัด ถ้าไม่พอใจคำวินิจฉัยของคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดก็มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางคือ กรณีของโจทก์ปรากฏว่านางสมบุรณ์ภรรยาโจทก์ที่ 1 เป็นผู้ไปคัดค้าน เมื่อหัวหน้าหน่วยรังวัดจัดรูปที่ดินแก้ไขจัดรูปที่ดินให้ใหม่ โจทก์ก็มิได้ดำเนินการอย่างใดต่อไปอีก การคัดค้านดังกล่าวจึงมิใช่เป็นการคัดค้านต่อคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดหรือถ้าจะถือว่าเป็นการคัดค้านต่อคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดแต่เมื่อมีการแก้ไขให้โจทก์ได้รับที่ดินเพิ่มขึ้นโจทก์ก็มิได้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางแต่อย่างใดคงปล่อยให้มีการออกโฉนดที่ดินใหม่ในที่ดินที่อยู่ในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน โดยโจทก์ได้รับที่ดินเนื้อที่ 17 ไร่เศษจำเลยที่ 2 ได้รับ 10 ไร่เศษ หลังจากได้รับโฉนดที่ดินมาแล้วโจทก์เห็นว่าไม่ถูกต้อง จึงได้คัดค้านขอให้

แก้ไขโฉนดที่ดินให้ถูกต้อง กรณีเช่นนี้มีใช่เป็นการอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดต่อคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางแต่อย่างใด เมื่อโจทก์มิได้คัดค้านการจัดรูปที่ดินให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย กลับปล่อยให้มีการดำเนินการจนกระทั่งออกโฉนดที่ดิน และเนื่องจากการจัดรูปที่ดินมีผลทำให้สิทธิครอบครองของโจทก์ในที่ดินเดิมเปลี่ยนไปเพราะมาตรา 30 และ 38ให้อำนาจคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจัดที่ดินใหม่โดยให้เจ้าของที่ดินเดิมได้รับที่ดินแปลงเดิมหรือที่ดินแปลงเดิมบางส่วนหรือได้รับที่ดินแปลงใหม่ก็ได้ ดังนั้นเมื่อทางราชการจัดที่ดินให้โจทก์ใหม่เนื้อที่ 17 ไร่ 3.8 ตารางวา การครอบครองของโจทก์ย่อมเปลี่ยนไปตามที่ทางการจัดรูปที่ดินให้ใหม่ที่พิพาทเนื้อที่ 2 ไร่เศษอยู่ในโฉนดที่ดินของจำเลยที่ 2 ตามที่ทางราชการจัดให้ใหม่ ย่อมทำให้โจทก์หมดสิทธิครอบครองที่พิพาท โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นเจ้าพนักงานตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท และเป็นประธานกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดชัยนาทเดิมโจทก์ที่ 1 และที่ 2 เป็นผู้มียุติในที่ดินตามแบบแจ้งการครอบครองที่ดินเลขที่ 58 เนื้อที่ 12 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา ซึ่งอยู่ในเขตโครงการจัดรูปที่ดินทั้งแปลงส่วนโจทก์ที่ 3 และที่ 4 เป็นผู้มียุติในที่ดินตามแบบแจ้งการครอบครองที่ดินเลขที่ 59 เนื้อที่ 21 ไร่ 15 ตารางวา ต่อมาโจทก์ที่ 3 และที่ 4 ได้โอนที่ดินส่วนหนึ่งเนื้อที่ 5 ไร่ 3 งาน 77 ตารางวา ให้แก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อสร้างคลองส่งน้ำสาธารณะประโยชน์ผ่านกลางที่ดิน คลองสายนี้ได้แบ่งที่ดินออกเป็น 2 ส่วน ตามโครงการจัดรูปที่ดินโดยส่วนที่อยู่ด้านฝั่งคลองทิศตะวันออกเฉียงใต้ เนื้อที่ 8 ไร่ 80 ตารางวา อยู่นอกเขตโครงการจัดรูปที่ดิน และนางสมบุรณ์ แก้วสุขภรรยาโจทก์ที่ 1 ได้ขอออกหนังสือรับรองการทำ

ประโยชน์ เลขที่ 1320 ในที่ดินส่วนนี้ไปแล้ว ส่วนที่ดินที่อยู่ด้านฝั่งคลองทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เนื้อที่ 6 ไร่ 3 งาน 97.3 ตารางวา อยู่ในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน โจทก์ ทั้งสี่จึงมีที่ดินอยู่ในเขตโครงการจัดรูปที่ดินรวมเนื้อที่ 19 ไร่ 2 งาน 37 ตารางวา และโจทก์ทั้งสี่ได้ขอออกโฉนดที่ดินสำหรับที่ดินที่อยู่ในเขตโครงการจัดรูปที่ดินรวม เป็นฉบับเดียวกัน ส่วนจำเลยที่ 2 เดิมเป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 388 เนื้อที่ 11 ไร่ 1 งาน 66 ตารางวา และต่อมาได้โอนที่ดินดังกล่าวบางส่วนให้แก่กระทรวงเกษตร และสหกรณ์เพื่อสร้างคลองส่งน้ำสาธารณะประโยชน์ผ่านกลางที่ดินเช่นกัน ที่ดินของ จำเลยที่ 2 ถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่อยู่ด้านฝั่งคลองทิศตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งอยู่นอกเขตโครงการจัดรูปที่ดิน กับส่วนที่อยู่ด้านฝั่งคลองทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ซึ่งอยู่ในเขตโครงการจัดรูปที่ดินมีเนื้อที่ 7 ไร่ 3 งาน 98 ตารางวา แต่สำนักงานจัด รูปที่ดินได้ดำเนินการออกโฉนดที่ดินโดยจำเลยที่ 1 เป็นผู้ลงลายมือชื่อและประทับ ตราประจำตำแหน่งให้แก่จำเลยที่ 2 ด้วยความประมาทเลินเล่อ โดยออกโฉนดที่ดิน เลขที่ 12479 ตำบลโพงามอำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ระบุเนื้อที่ 10 ไร่ 2 งาน 31.9 ตารางวา ซึ่งมากกว่าเนื้อที่จริง 2 ไร่ 2 งาน 34 ตารางวาและออกโฉนด ที่ดินเลขที่ 12126 ตำบลโพงาม อำเภอสรรคบุรีจังหวัดชัยนาท ให้แก่โจทก์ทั้งสี่ระบุ เนื้อที่ 17 ไร่ 3.8 ตารางวาซึ่งน้อยกว่าเนื้อที่จริง 2 ไร่ 2 งาน 34 ตารางวา ทำให้รูป ที่ดินตามโฉนดที่ดินของจำเลยที่ 2 ล้ำเข้าไปในที่ดินของโจทก์ทั้งสี่ แต่โจทก์ทั้งสี่ยัง คงครอบครองทำประโยชน์เต็มตามเนื้อที่ดินซึ่งโจทก์ทั้งสี่มีสิทธิอยู่ก่อนการจัดรูป ที่ดินและได้โต้แย้งความผิดพลาดดังกล่าวแล้ว แต่จำเลยทั้งสองเพิกเฉยขอให้บังคับ จำเลยทั้งสองแก้ไขเนื้อที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 12126 ของโจทก์ทั้งสี่ให้มีเนื้อที่ 19 ไร่ 2 งาน 37 ตารางวา และแก้ไขเนื้อที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 12479 ของ จำเลยที่ 2 ให้มีเนื้อที่ 7 ไร่ 3 งาน 98 ตารางวา

จำเลยที่ 1 ให้การว่า จำเลยที่ 1 ในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท และใน ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดชัยนาทได้ดำเนินการจัดรูปที่ดินตาม

อำนาจในพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 ตามขั้นตอนและได้ออกโฉนดที่ดินเลขที่ 12126 ตำบลโพงาม อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาทเนื้อที่ 17 ไร่ 3.8 ตารางวา ให้แก่โจทก์ทั้งสี่ ซึ่งมากกว่าที่ดินที่โจทก์ทั้งสี่มีอยู่ตาม ส.ค.1 ก่อนจัดเขตรูปที่ดิน และออกโฉนดที่ดินเลขที่ 12479 เนื้อที่ 10 ไร่ 2 งาน 31.9 ตารางวา ให้แก่จำเลยที่ 2 ถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมายมิได้ประมาทเลินเล่อแต่อย่างใดในการจัดรูปที่ดินเจ้าของที่ดินอาจได้รับที่ดินแปลงเดิมหรือแปลงเดิมเพียงบางส่วนหรือจัดที่ดินแปลงใหม่ให้อยู่ใกล้เคียงกับแปลงเดิม และในที่ดินที่ได้รับใหม่มีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่าสุทธิของที่ดินเดิมเท่าที่จะกระทำได้ ทั้งในระหว่างการจัดรูปที่ดินโจทก์ทั้งสี่ได้ทราบและให้ข้อเท็จจริงแก่เจ้าพนักงานของจำเลยที่ 1 ตลอดมาไม่เคยคัดค้านว่าขั้นตอนในการจัดรูปที่ดินจนถึงการออกโฉนดที่ดินให้แก่โจทก์ทั้งสี่ไม่ถูกต้องแต่ประการใด โจทก์ทั้งสี่ไม่ได้รับความเสียหายหรือถูกโต้แย้งสิทธิ และนำคดีมาฟ้องโดยไม่สุจริตจึงไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ให้การว่า เดิมที่ดินโฉนดเลขที่ 388 ตำบลโพงามอำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท มีเนื้อที่ 14 ไร่ 2 งาน 6 ตารางวาต่อมาเจ้าของเดิมได้แบ่งขายให้แก่กระทรวงการคลังเพื่อการชลประทานเนื้อที่ 3 ไร่ 40 ตารางวา แล้วโอนขายที่ดินส่วนที่เหลือเนื้อที่ 11 ไร่ 1 งาน 66 ตารางวา ให้แก่จำเลยที่ 2 ที่ดินแปลงดังกล่าวอยู่ในเขตจัดรูปที่ดิน ในการจัดรูปที่ดินเจ้าของที่ดินต้องสละที่ดินให้แก่ส่วนรวมร้อยละเจ็ดของที่ดิน และอาจไม่ได้อยู่ในที่ดินเดิมบางส่วน เมื่อจัดรูปที่ดินเสร็จแล้วจำเลยที่ 2 ได้อยู่ในที่ดินแปลงเดิมบางส่วนและที่ดินแปลงข้างเคียงซึ่งเดิมเป็นของโจทก์ทั้งสี่บางส่วนรวมเป็นเนื้อที่ 10 ไร่ 2 งาน 31.9 ตารางวาโฉนดที่ดินเลขที่ 12479 ออกโดยถูกต้องตามกฎหมาย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งสองผู้ทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยทั้งสองแก้ไขเนื้อที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 12126 ของโจทก์ทั้งสองให้มีเนื้อที่ 19 ไร่ 1 งาน 32 ตารางวา และแก้ไขเนื้อที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 12479 ของจำเลยที่ 2 ให้มีเนื้อที่ 7 ไร่ 3 งาน 98 ตารางวา

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เห็นว่า โจทก์ฟ้องขอแก้ไขเนื้อที่ดินในโฉนดที่ดินของโจทก์ทั้งสอง โดยอ้างว่าจำเลยที่ 1 ออกโฉนดที่ดินโดยมิชอบเป็นเหตุให้จำเลยที่ 2 ได้ที่ดินของโจทก์ไป 2 ไร่ 2 งาน 34 ตารางวา จำเลยทั้งสอง ให้การว่า การออกโฉนดที่ดินกระทำโดยชอบและที่ดินเป็นของจำเลยที่ 2 จึงพิพาทกันด้วยกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เป็นคดีมีทุนทรัพย์ ตามคำให้การจำเลยที่ 2 ปรากฏว่าที่ดินพิพาทขณะยื่นฟ้องราคาประเมินไร่ละ 14,000 บาท จึงมีราคาไม่เกิน 200,000 บาทต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคหนึ่ง คงมีปัญหาคือต้องวินิจฉัยเฉพาะปัญหาข้อกฎหมายของจำเลยทั้งสองที่ว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ ในการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายศาลฎีกาจำต้องถือตามข้อเท็จจริงที่ศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยจากพยานหลักฐานในสำนวน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 238 ประกอบมาตรา 247 ซึ่งศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงมาแล้ว เดิมโจทก์ทั้งสองมีที่ดินตามแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) จำนวน 2 แปลง ตามเอกสารหมายเลขป.ล.1 และ ป.ล.2 เลขที่ 58 เนื้อที่ 10 ไร่ 3 งาน 40 ตารางวา เลขที่ 59 เนื้อที่ 21 ไร่ 15 ตารางวา ได้โอนให้ทางราชการเพื่อทำคลองส่งน้ำ 5 ไร่ 3 งาน 75 ตารางวา และนางสมบุรณ์ แก้วสุขภรรยาโจทก์ที่ 1 ได้ขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์เป็นเนื้อที่ 8 ไร่ 80 ตารางวา เหลือที่ดินเนื้อที่ 17 ไร่ 3 งาน ซึ่งเป็นที่ดินอยู่ในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ส่วนจำเลยที่ 2 มีที่ดินอยู่ 1 แปลง ตามเอกสารหมายเลข

ล.7 เนื้อที่ 14 ไร่ 2 งาน 6 ตารางวาได้แบ่งให้ทางราชการเพื่อทำคลองส่งน้ำจำนวน 3 ไร่ 40 ตารางวายังเหลือที่ดิน 11 ไร่ 1 งาน 66 ตารางวา คลองส่งน้ำแบ่งที่ดิน จำเลยที่ 2 ออกเป็น 2 แปลง แปลงหนึ่ง เนื้อที่ 1 ไร่เศษ ส่วนที่เหลืออยู่ฝั่งหนึ่งของ คลองส่งน้ำ ซึ่งอยู่ในเขตโครงการจัดรูปที่ดินและอยู่ติดกับที่ดินของโจทก์ทั้งสี่ที่อยู่ใน เขตโครงการจัดรูปที่ดินเช่นเดียวกันเมื่อทางราชการจัดรูปที่ดินได้ใช้ที่ดินบางส่วนทั้ง ของโจทก์ทั้งสี่และจำเลยที่ 2 มีเนื้อที่ไม่เกินร้อยละเจ็ดของมูลค่าที่ดินเพื่อจัดการ เกี่ยวกับสาธารณูปโภคและใช้ประโยชน์ร่วมกันในที่ดินทุกแปลงที่อยู่ในเขตโครงการ จัดรูปที่ดิน เมื่อได้ดำเนินการจัดรูปที่ดินและประกาศให้เจ้าของที่ดินทราบ ปรากฏว่า โจทก์ทั้งสี่ได้รับที่ดินเนื้อที่ 12.6012 ไร่ จำเลยที่ 2 ได้รับเนื้อที่ 7.9995 ไร่ ตาม เอกสารหมาย ป.ล.1 นางสมบุญภรณ์ภรรยาโจทก์ที่ 1 จึงได้คัดค้าน ทางหัวหน้าหน่วย รังวัดจัดรูปที่ดินจึงได้แก้ไขให้ใหม่ โจทก์ทั้งสี่ได้รับที่ดินเนื้อที่ 17 ไร่ 3.8 ตารางวา จำเลยที่ 2 ได้รับเนื้อที่ 10 ไร่ 2 งาน 31.9 ตารางวา ตามเอกสารหมายป.ล.3 และ ทางสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดชัยนาทได้ส่งหลักฐานให้ที่ดินจังหวัดชัยนาทจัดการ ออกโฉนดที่ดินให้แก่เจ้าของที่ดินต่อไปจำเลยที่ 1 ได้จัดการออกโฉนดที่ดินให้โจทก์ ทั้งสี่ได้รับที่ดินเนื้อที่ 17 ไร่ 3.8 ตารางวา ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 12126 เมื่อปี 2527 และจำเลยที่ 2 ได้รับที่ดินเนื้อที่ 10 ไร่ 2 งาน 31.9 ตารางวา ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 12479 เมื่อปี 2528 เมื่อได้รับโฉนดที่ดินมาแล้ว ทางจำเลยที่ 2 ได้รังวัดสอบเขต ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปที่ดิน ปรากฏว่าล้ำเข้าไปในที่ดินที่โจทก์ทั้งสี่ครอบครองอยู่ 2 ไร่เศษ ที่ดินส่วนนี้โจทก์ทั้งสี่อ้างว่าได้ครอบครองมาก่อนจะทำการจัดรูปที่ดิน เนื่องจากที่ดินของโจทก์ทั้งสี่ตามหลักฐานส.ค.1 มีเพียง 31 ไร่เศษ แต่โจทก์ทั้งสี่ได้ ครอบครองอยู่จริงถึง 34 ไร่ 3 งาน 75 ตารางวา และโจทก์ได้คัดค้านขอให้พนักงาน เจ้าหน้าที่แก้ไขโฉนดที่ดินของโจทก์ให้ถูกต้อง จำเลยไม่ยอมแก้ไข

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ในการจัดรูปที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ตามพระ ราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 มาตรา 33 ให้คณะกรรมการจัดรูป

ที่ดินจัดหวัดปิดประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตโครงการจัดรูปที่ดิน เมื่อประกาศแล้ว มาตรา 34 ให้ผู้มีส่วนได้เสียมีสิทธิขอตรวจสอบและคัดค้านเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินต่อต่อคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดภายใน 60 วัน เมื่อมีการคัดค้าน คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดมีอำนาจสอบสวนและเรียกบุคคลใดมาให้อภัยคำและวินิจฉัยสั่งการไปตามที่เห็นสมควร และแจ้งคำวินิจฉัยนั้นไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้อง บุคคลที่เกี่ยวข้องหากไม่พอใจในคำวินิจฉัยมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางภายใน 30 วันนับแต่วันได้รับแจ้งคำวินิจฉัย ตามกฎหมายดังกล่าวเห็นว่าการคัดค้านนั้นต้องคัดค้านต่อคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดถ้าไม่พอใจคำวินิจฉัยของคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดก็มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางอีกกรณีของโจทก์ปรากฏว่านางสมบุรณ์ภรรยาโจทก์ที่ 1 เป็นผู้ไปคัดค้าน พอหัวหน้าหน่วยรังวัดจัดรูปที่ดินแก้ไขจัดรูปที่ดินให้ใหม่ โจทก์ก็มีได้ดำเนินการอย่างใดต่อไปอีก การคัดค้านดังกล่าวจึงมิใช่เป็นการคัดค้านต่อคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัด หรือถ้าจะถือว่าเป็นการคัดค้านต่อคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัด แต่เมื่อมีการแก้ไขให้โจทก์ได้รับที่ดินเพิ่มขึ้น โจทก์ก็มีได้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางแต่อย่างใด คงปล่อยให้มีการออกโฉนดที่ดินใหม่ในที่ดินที่อยู่ในเขตโครงการจัดรูปที่ดินโดยโจทก์ได้รับที่ดินเนื้อที่ 17 ไร่เศษจำเลยที่ 2 ได้รับ 10 ไร่เศษ หลังจากได้รับโฉนดที่ดินมาแล้ว โจทก์เห็นว่าไม่ถูกต้องจึงได้คัดค้านขอให้แก้ไขโฉนดที่ดินให้ถูกต้อง กรณีเช่นนี้มีใช่เป็นการอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดต่อคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางแต่อย่างใด เมื่อโจทก์มีได้คัดค้านการจัดรูปที่ดินให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายกลับปล่อยให้มีการดำเนินการจนกระทั่งออกโฉนดที่ดินและเนื่องจากการจัดรูปที่ดินมีผลทำให้สิทธิครอบครองของโจทก์ในที่ดินเดิมเปลี่ยนไปเพราะมาตรา 30 และ 38 ให้อำนาจคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจัดที่ดินใหม่โดยให้เจ้าของที่ดินเดิมได้รับที่ดินแปลงเดิมหรือที่ดินแปลงเดิมบางส่วน หรือได้รับที่ดินแปลงใหม่ก็ได้ ดังนั้นเมื่อทางราชการจัดที่ดินให้โจทก์ใหม่เนื้อที่

17 ไร่ 3.8 ตารางวา การครอบครองของโจทก์ย่อมเปลี่ยนไปตามที่ทางการจัดรูปที่ดินให้ใหม่ ที่พิพาทเนื้อที่ 2 ไร่เศษอยู่ในโฉนดที่ดินของจำเลยที่ 2 ตามที่ทางราชการจัดให้ใหม่ ย่อมทำให้โจทก์หมดสิทธิครอบครองที่พิพาท โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง

พิพากษากลับ

(ก้าน อันนันทน์-ไพศาล รามชางกูร-อัศววิทย์ สุมาวงศ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ